

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 629/2537 นาง ประดิษฐ์ เจริญ ลาภ หรือ เมือง จุมพล

โจทก์

นาย สม เนตร์ เจริญ ลาภ

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1516 (3)

จำเลยค่าโจทก์และมารดาโจทก์ว่า "ซื้อหมาอ้วนตัวหนึ่ง ราคา 100,000 บาท วัน ๑ ไม่ทำอะไร นอนอยู่แต่หน้าเตา โคตรเงาเหล่านี้อุ้มช่วยกูไม่เอามาทำพันธุ์อีกแล้ว" คำว่าหมาอ้วน หมายถึง โจทก์คำว่า อีหม่วย หมายถึง มารดาโจทก์เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ และบุพการีโจทก์อย่างร้ายแรง โจทก์มีสิทธิฟ้องหย่าจำเลยได้

โจทก์ฟ้องขอให้โจทก์กับจำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยากันไปจดทะเบียนหย่า ณ ที่ว่าการอำเภอ ภายใน 7 วัน นับแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุด ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยด้วย ให้จำเลยแบ่งสินสมรสให้โจทก์เป็นเงิน 39,345 บาท

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้โจทก์และจำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยา
กัน ให้จำเลยแบ่งสินสมรสให้โจทก์เป็นเงิน 39,345 บาทค่าขออื่นให้ยก

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยฎีกาขอ
เดี่ยวว่า โจทก์มีสิทธิฟ้องหย่าจำเลยหรือไม่โจทก์เบิกความว่าประมาณเดือน
พฤษภาคม 2531 นางผาด แต่งทับเล่าให้โจทก์ฟังว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วมา จำเลยไป
เกี่ยวข้าวที่ทุ่งนาแล้วจำเลยได้ด่าว่าโจทก์ต่อหน้านางผาดและบุคคลอื่นอีกหลายคน
ที่มาเกี่ยวข้าวว่า "ชื่อหมาอ้วนมาตัวหนึ่งราคา 100,000 บาท วัน ๆ ไม่ทำอะไรนอน
อยู่แต่หน้าเตา โคตรเงาเหล่านี้อีหม่วยกูไม่เอามาทำพันธุ์อีกแล้ว" คำว่าหมาอ้วนหมายถึง
ถึงโจทก์ ส่วนคำว่าอีหม่วย หรืออีม่วย หมายถึงมารดาโจทก์ นอกจากนี้จำเลยยังได้
ขับไล่ให้โจทก์กับบุตรชายออกจากบ้านด้วยโดยด่าว่า "โคตรเงาเหล่านี้อีหม่วยกูไม่เอามาทำ
พันธุ์อีกแล้ว บ้านช่องมีอยู่มึงก็ไปบ้านมึง" นางผาดเบิกความสนับสนุนโจทก์ว่า บ้าน
พยานอยู่ห่างบ้านมารดาโจทก์ประมาณ 20 วา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2531 พยานไป
เกี่ยวข้าวที่ทุ่งนาพบจำเลยจำเลยด่าโจทก์ว่า "ชื่อหมาอ้วนมาในราคา 100,000 บาท
ไม่ทำอะไรกินเลยนอนจนขนเหียน เหล่านี้อีหม่วย กูไม่เอาอีกแล้ว เหล่านี้อีหม่วย มันไม่
ดีลูกมันก็ไม่ดี" นายพล อ่องน้อย พยานโจทก์อีกปากหนึ่งก็เบิกความว่าพยานมีบ้าน
อยู่ห่างบ้านมารดาโจทก์ประมาณ 1 กิโลเมตร เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2531 พยาน
ไปเกี่ยวข้าวที่นา นายใช้ซึ่งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง พบจำเลยกับบุคคลอื่นอีกหลายคนที่น่าได้ยินจำเลยพูดว่า "ได้ชื่อหมามาตัว
หนึ่ง ราคา 100,000 บาท เลี้ยงมาจนขนเหียน งานการก็ไม่ทำนั่งกินอยู่หน้าเตาโคตร
นี้กูไม่เอามาทำพันธุ์อีกแล้ว อีม่วย ก็เลว เมียกูก็เลว" เห็นว่า นอกจากโจทก์เบิกความ
ยืนยันว่าจำเลยด่าโจทก์ว่าหมาอ้วนและด่ามารดาโจทก์ว่าโคตรเงาเหล่านี้อีหม่วย มัน
ไม่ดีแล้ว โจทก์ยังมีนางผาดและนายพลเป็นพยานคนกลางมิได้เป็นญาติหรือเป็นผู้มี

ส่วนได้เสียกับโจทก์แต่อย่างใดและไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน
เบิกความสนับสนุนคำเบิกความโจทก์ให้มีน้ำหนักยิ่งขึ้นเชื่อว่าพยานโจทก์ทั้งสองเบิก
ความไปตามความเป็นจริง จำเลยไม่ได้นำสืบโต้แย้งให้ศาลเห็นเป็นอย่างอื่น แต่กลับ
ให้การรับว่ามารดาโจทก์ได้ทะเลาะกับจำเลยบ่อยครั้งและได้ขับไล่โจทก์จำเลยออก
จากบ้าน หลังจากนั้นจำเลยเคยสั่งสอนโจทก์เพราะโจทก์เกียจคร้านทำงานบกพร่อง
อยู่เสมอ เมื่อจำเลยตักเตือนทำให้โจทก์โกรธและทะเลาะกันอยู่เสมอกับพยานโจทก์
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ด่าว่าโจทก์และมารดาโจทก์ตามฟ้องจริงถ้อยคำของ
จำเลยดังกล่าวเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์และบุพการีโจทก์อย่างร้ายแรง โจทก์จึงมี
สิทธิฟ้องหย่าจำเลยได้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ